



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0000.25.119331-4/001 Numeração 5021720-
Relator: Des.(a) Lílian Maciel
Relator do Acórdão: Des.(a) Lílian Maciel
Data do Julgamento: 12/02/2026
Data da Publicação: 12/02/2026

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - VEICULAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO OU INDICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO INTELECTUAL DA OBRA FOTOGRÁFICA - VIOLAÇÃO AOS RESPECTIVOS DIREITOS AUTORAIS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSEQUÊNCIAS DA CONDENAÇÃO - ALTERAÇÃO EX OFFICIO - JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM SER APURADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL SELIC - INCIDÊNCIA MESMO NOS EVENTOS ANTERIORES À LEI 14.905/2024 - TEMA 1.368/STJ.

- Nos termos do art. 7º, VII, da Lei 9.610/98, são consideradas obras intelectuais protegidas pela lei "as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia", dispondo o art. 28 dessa mesma norma que "cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica".

- A cessão de direitos autorais deve ocorrer sempre pela forma escrita e com interpretação restritiva (art. 50 da Lei nº 9.610/1998), sendo que, na hipótese retratada nestes autos, o titular da obra fotográfica deixou claro não ter autorizado a sua reprodução pela ré em momento anterior à veiculação do material na internet.

- A mera circunstância de a fotografia ter sido reproduzida a partir de postagem disponibilizada por jogador de futebol em rede social não representa, ipso facto, a transferência dos respectivos direitos autorais para esse atleta e, muito menos, para a parte ré, a fim de que

Ihe fosse permitida a utilização da obra fotográfica para quaisquer fins.

- Os direitos autorais consistem em expressão da própria personalidade do autor da obra, já que se inserem no conceito de propriedade intelectual daquele. Assim sendo, a violação ao direito autoral configura ofensa a direitos personalíssimos e, por conseguinte, dano extrapatrimonial indenizável (Nesse sentido: REsp n. 750.822/RS).

- A boa técnica não permite que se arbitre o valor da compensação por danos morais tomando por base parâmetros de natureza sancionatória. É que não há amparo no ordenamento jurídico pátrio para adoção da medida, já que aqui não se verifica a figura dos punitive damages americanos.

- Para aquilatar a questão, impõe-se a aplicação das regras gerais do Código Civil, cujo parâmetro para fixação do quantum indenizatório é a extensão do dano perpetrado, nos termos do artigo 944 do Código Civil. Logo, se a quantia arbitrada pelo magistrado singular a título de compensação por danos morais está em conformidade com as particularidades do caso concreto, não há que se falar em arrefecimento ou recrudescimento do respectivo valor.

- A Corte Especial do STJ, ao apreciar o REsp 2.199.164/PR, fixou o Tema 1.368, segundo o qual "O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905 de 2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic, a taxa de juros de mora aplicável às dívidas natureza civil por ser esta a taxa em vigor para atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

- Em sendo a correção monetária e os juros de mora consectários lógicos da condenação, que ostentam natureza de ordem pública, é possível a sua alteração a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, sem que isso signifique julgamento extra petita ou reformatio in pejus (AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS).



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

- Recursos não providos. De ofício, alterados os consectários da condenação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.25.119331-4/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): UNIVERSO ONLINE S.A., YURI DE CASTRO LAURINDO - APELADO(A)(S): UNIVERSO ONLINE S.A., YURI DE CASTRO LAURINDO

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 20ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

DESEMBARGADORA LÍLIAN MACIEL

RELATORA

DESEMBARGADORA LÍLIAN MACIEL (RELATORA)

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por YURI DE CASTRO LAURINDO (1º apelante) e pela UNIVERSO ONLINE S/A (2ª apelante), contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 13ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte que, nos autos da "ação indenizatória por violação a direitos autorais", ajuizada pelo primeiro recorrente em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos da inicial, nos seguintes termos:

"Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a demandada a pagar ao autor indenização por danos morais de R\$ 2.500,00, acrescidos de juros moratórios, de 1% ao mês, a partir do evento danoso (publicação sem autorização da fotografia 10/01/2024; Súmula 54 do STJ) e correção monetária, pelo IPCA contada da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), ambos aplicáveis até 31/08/2024. Condeno ainda a requerida a pagar ao demandante indenização por danos materiais no importe de R\$ 579,50, acrescido de correção monetária, pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça, a partir da publicação da matéria jornalística contendo a fotografia do autor (10/01/2024) e juros de mora, de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ambos aplicáveis até 31/08/2024. Para ambos os casos, a partir de 01/09/2024 a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA, conforme redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024 e os juros de mora deverão incidir com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária utilizado (IPCA). Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.".

Em suas razões recursais, YURI DE CASTRO LAURINDO (1º apelante), relata que "é fotógrafo profissional, trabalhador autônomo, que detêm como sua fonte de renda o valor patrimonial dado às obras fotográficas que produz, especialmente em cobertura de partidas de futebol".

Aduz que "a gravidade da conduta da empresa ré, ao utilizar da obra fotográfica sem autorização, sem contraprestação e sem atribuição de autoria, em um dos maiores portais de notícia esportiva do país, a Universo Online S/A, rompeu o vínculo autoral e expos a obra ao seu principal público alvo sem o reconhecimento de paternidade. Por esta razão, entende-se que a extensão do dano validado na sentença foi absurdamente subdimensionada".



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Acrescenta que, "além da compensação pelo dano, influi para arbitrar o quantum indenizatório em danos morais a capacidade econômica e condições sociais da parte, visando a prevenção contra condutas ilícitas (caráter pedagógico da sanção)".

Assim, requer "seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença, de forma a majorar os danos morais arbitrados para R\$15.000,00."

Por sua vez, a UNIVERSO ONLINE S/A (2ª apelante), em suas razões recursais, pontua que "não houve qualquer violação ao direito autoral do apelado, tampouco o apelante aferiu qualquer renda ou faturamento com a utilização da imagem. Como o próprio apelado reconhece, a fotografia sub judice retrata o famoso jogador de futebol Endrik, e foi obtida pelo UOL no perfil público do atleta da rede social Instagram".

Salienta que "quem tornou a fotografia sub judice pública foi o próprio jogador retratado e, ao deixar de indicar a autoria da fotografia, gerou a presunção de titularidade própria dos direitos da imagem. Sendo assim, a forma de obtenção da imagem é lícita, visto que obtida em rede social aberta de famoso jogador de futebol, que não mencionou a autoria."

Destaca que, "tão logo tomou ciência da titularidade da fotografia por meio desta ação, prontamente efetuou a inclusão dos créditos ao apelado. Atualmente, mediante simples acesso à URL mencionada pelo UOL, verifica-se que a autoria está devidamente indicada (...) justamente por isso, não há que se falar em "violação ao direito de reconhecimento da obra detido pelo autor, cristalizado no art. 79, §1º (acima transcrito), visto que a requerida publicou fotografia cujos direitos eram detidos por autor alheio, sem indicar o seu nome".

Defende que "dentro do contexto da matéria jornalística, a fotografia é apenas acessória à obra principal e tem caráter meramente ilustrativo daquilo que na matéria se buscou informar, o

que também afasta a colocação da r. sentença no sentido de que "clara finalidade da requerida em auferir lucro com a matéria jornalística amplamente disponibilizada, que fez uso indevido e ilícito de propriedade intelectual do autor".

Argumenta que "a sentença ainda merece reforma porque não apontou os prejuízos de ordem moral e material suportados pelo apelado. (...) O dano alegadamente sofrido não pode ser considerado in re ipsa. A Lei de Direitos Autorais não criou sistema sui generis de responsabilidade civil, sendo devido, nestes termos, a comprovação do dano para que se faça jus à indenização, sob pena de enriquecimento sem causa (...)".

Assim, requer "seja conhecido e provido o recurso de apelação interposto, reformando-se a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais".

As partes apresentaram contrarrazões, cada qual combatendo as pretensões adversas (docs. de ordem 44 e 46).

É o relatório.

Passo ao voto.

Conheço dos recursos, porque próprios, tempestivos e regularmente preparados (docs. de ordem 42 e 53).

Não existem preliminares e nulidades arguidas pelas partes ou que devam ser declaradas de ofício, motivo pelo qual passa-se ao exame do mérito.

MÉRITO RECURSAL

Cuida-se, na origem, de ação de reparação de danos ajuizada por YURI DE CASTRO LAURINDO em face da UNIVERSO ONLINE S/A.

Alega a parte autora, em apertada síntese, que é fotógrafo

profissional e produziu, em 6/12/2023, durante partida entre Cruzeiro e Palmeiras no estádio Mineirão, a fotografia do atleta "Endrick" erguendo a taça de campeão brasileiro. Afirmo que referida imagem foi posteriormente utilizada pela empresa ré sem a sua autorização e sem a indicação de referência autoral. Pontua, ainda, que não lhe foi prestada qualquer remuneração, o que configuraria uso indevido de sua propriedade intelectual, conduta violadora de direitos autorais que caracterizou danos materiais e morais.

De outro lado, a ré sustenta que atuou no exercício regular da atividade jornalística e que a fotografia foi retirada do perfil público do próprio atleta "Endrick", onde não constava identificação do autor. Acrescentou que não agiu com má-fé e que, ao tomar ciência da demanda, atualizou a matéria para incluir os devidos créditos ao requerente. Disse, ainda, que a imagem teve uso meramente ilustrativo e acessório, negando a existência de dano moral ou material ao demandante. Por fim, argumentou que a ordem de retirada da fotografia poderia configurar, em tese, censura e violação à liberdade de imprensa.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes as pretensões deduzidas da inicial, para condenar a parte ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, sendo esta a decisão contra a qual se insurgem os 1º e 2º apelantes.

Logo, o conflito de interesses trazido a reexame nesta instância revisora tem por pressuposto verificar I) se a conduta da requerida configurou dano extrapatrimonial indenizável e II) se está adequado e proporcional o valor da indenização arbitrada pelo magistrado singular.

DA VIOLAÇÃO AO DIREITO AUTORAL

Nos termos do art. 7º, VII, da Lei 9.610/98, são consideradas obras intelectuais protegidas pela lei "as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia", dispondo o art. 28 dessa mesma norma que "cabe ao autor o direito

exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica".

O art. 29 da Lei de Direitos Autorais, por sua vez, determina:

"Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral."

Ao interpretar esses dispositivos legais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a fotografia, ainda que considerada isoladamente, constitui obra intelectual protegida por lei e, mesmo quando produzida no âmbito de uma contratação, torna-se propriedade exclusiva do autor, impedindo a cessão não expressa dos respectivos direitos.

Nesse sentido, vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES. FOTOGRAFIA. OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA. ART. 7º, VII, DA LEI 9.610/98. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que a fotografia, por si só, constitui obra intelectual protegida pela Lei Autoral e que, ainda que produzida no âmbito de uma relação contratual, mesmo nas relações de trabalho, torna-se propriedade exclusiva do autor, impedindo a cessão não expressa dos respectivos direitos. (...) 7. Agravo interno improvido"

(AgInt no AgInt no AREsp n. 775.401/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 11/4/2019.) (grifei).

No presente caso, é incontroverso que a fotografia mencionada pelo autor na inicial foi veiculada em reportagem disponibilizada pela parte ré na rede mundial de computadores (doc. de ordem 05), vejamos:

Não se olvida que, em sua resposta, a ré esclareceu que a fotografia foi replicada a partir de uma postagem que preexistia em perfil mantido pelo jogador "Endrick" (pessoa pública) junto ao "Instagram", sendo que, na referida postagem, não havia qualquer menção ao requerente.

A despeito disso, sabe-se que a mera circunstância de a fotografia ter sido reproduzida a partir de postagem disponibilizada pelo jogador dentro de uma rede social não representa, ipso facto, a transferência dos respectivos direitos autorais para esse atleta e, muito menos, para a parte ré, a fim de que lhe fosse permitida a utilização da obra fotográfica para quaisquer fins, até mesmo por ser peremptório o comando normativo prescrito pelo já mencionado art. 29 da Lei de Direitos Autorais.

Digno de nota, ademais, que a cessão de direitos autorais deve ocorrer sempre pela forma escrita e com interpretação restritiva (art. 50 da Lei nº 9.610/1998), sendo que, na hipótese retratada nestes autos, o titular da obra deixou claro não ter autorizado a sua reprodução pela ré em momento anterior à veiculação do material na internet.

Além disso, não se trata de uso do material para fins de estudo, crítica ou polêmica ou de pequenos trechos de obra preexistente, circunstâncias que afastam as exceções previstas no artigo 46 da Lei

nº 9.610/1998.

Da forma como foi veiculada a fotografia, em posição de destaque e com caráter de completude à matéria, é de ser afastada a alegação formulada pela requerida em suas razões recursais, no sentido de que a utilização da obra ocorreu em caráter meramente acessório.

Da mesma forma, não há falar-se em fair use (ausência de má-fé) e, tampouco, em uso meramente jornalístico a afastar a necessidade de autorização e indicação da autoria da obra. Isso porque o artigo 46, inciso I, da Lei de Direitos Autorais prevê que, na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, é necessária a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos.

No caso concreto, a parte ré não fez qualquer menção ao nome do requerente na fotografia reproduzida, limitando-se a informar que se tratava de "reprodução/instagram". Esse fato, todavia, não lhe autorizava a replicar a obra sem investigar, primeiramente, quem seria o seu respectivo autor.

Tanto é assim que o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp n. 2.204.728, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (DJe de 25/5/2023), firmou orientação no sentido de que "é proibido o uso por terceiro de fotografia sem a indicação da autoria, devendo a parte interessada pela utilização da obra obrigatoriamente fazer a indicação do autor".

O citado recurso versava sobre hipótese na qual algumas fotografias teriam sido encaminhadas por um ex-jogador de futebol ("Dunga") para serem divulgadas no contexto de uma ação social por ele organizada. Todavia, os arquivos foram reproduzidos sem prévia autorização do responsável pela captura das imagens, circunstância que, no entender do eminente Ministro Relator, caracterizou violação aos direitos autorais deste último.

Nesse sentido, vejamos o seguinte excerto do julgado:

"(...) a utilização das fotografias pela ré em matéria no site da revista eletrônica está comprovada no evento 1, Outros 17, do processo originário. Outrossim, mostram-se incontroversas a autoria das fotografias e a ausência de autorização expressa do titular, além do não recebimento de qualquer contraprestação pecuniária. No ponto, importa registrar que não há exigência legal do registro da obra para a sua proteção, consoante dispõe o artigo 18 da Lei nº 9.610/1998. No tocante à proteção, é proibido o uso por terceiro de fotografia sem a indicação da autoria, devendo a parte interessada pela utilização da obra obrigatoriamente fazer a indicação do autor. É o que preconiza a legislação suprarreferida: (...) Analisando os autos, pela simples leitura da matéria veiculada na revista eletrônica da ré, verifica-se que efetivamente houve omissão da autoria das obras fotográficas (...) Ademais, a alegação de que teriam sido encaminhadas pelo organizador da ação social (ex-jogador Dunga) não possui o condão que quer a apelante, pois a utilização de obra fotográfica depende da autorização do respectivo titular dos direitos autorais. Destaca-se, no ponto, que a cessão de direitos autorais deve ocorrer sempre pela forma escrita e com interpretação restritiva (art. 50 da Lei nº 9.610/1998), o que não ocorreu na hipótese. (...) Demais disso, pela forma como veiculadas as fotografias, em posição de destaque, é de se afastar a alegação de caráter meramente acessório. A par de tais considerações, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, pois comprovado o ato ilícito praticado pela parte ré, configurando a responsabilidade em reparar os danos materiais e morais ao autor pela violação aos seus direitos de propriedade intelectual" (fls. 319/320, e-STJ-grifou-se) (...) (AREsp n. 2.204.728, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 25/05/2023.) (grifei).

Assim, em sendo visível a similitude entre a situação retratada no presente processo e aquela versada no AREsp n. 2.204.728, não há como se afastar a conclusão esposada na sentença recorrida, no

sentido de ser inarredável a violação aos direitos autorais do requerente.

Esse fato, por si só, configura ato ilícito, capaz de justificar a análise do pedido de reparação civil.

DOS DANOS MORAIS

Ao contrário do que se diz comumente nos meios acadêmico e forense, o dano moral não é definido pela existência de dor, sofrimento ou trauma psíquico, que podem ser seus eventuais efeitos, mas não são seus elementos conceituais, até mesmo porque pode haver dano moral sem que se verifiquem os referidos sintomas.

Nesse sentido, ensina Anderson Schreiber:

"A verdade, no entanto, é que a dor não define, nem configura elemento hábil à definição ontológica do dano moral. Como já demonstrado, tratando-se de uma mera consequência, eventual, da lesão à personalidade e que, por isso mesmo, mostra-se irrelevante à sua configuração". (Novos Paradigmas da Responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 202).

Juridicamente, o dano moral deve ser conceituado pela ocorrência de lesão a direitos da personalidade. Assim dispõe o artigo 5º, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil, no qual assegurou o constituinte a reparação por dano moral em caso de lesão à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Contudo, tal rol não é *numerus clausus*, na medida em que pode ser ampliado. A título exemplificativo, Orlando Gomes arrola, como direitos da

personalidade, o direito à vida, ao nome e à liberdade (Introdução ao Direito Civil, 18a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 153).

No caso concreto, é indiscutível a existência de lesão a direitos personalíssimos da parte autora. Diz-se isso porque o Superior Tribunal e Justiça já se posicionou no sentido de que os direitos autorais consistem em expressão da própria personalidade do autor da obra, já que se inserem no conceito de propriedade intelectual daquele. Assim sendo, a violação ao direito autoral, em hipóteses como a tratada nestes autos, configura ofensa a direitos personalíssimos e, por conseguinte, dano extrapatrimonial indenizável.

Sobre o tema, confira-se:

"DIREITO AUTORAL. OBRAS FOTOGRÁFICAS PUBLICADAS SEM INDICAÇÃO DE AUTORIA. DANO MORAL. EXTENSÃO DO CONSENTIMENTO DO AUTOR DA OBRA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07. (...) A simples circunstância de as fotografias terem sido publicadas sem a indicação de autoria - como restou incontroverso nos autos - é o bastante para render ensejo à reprimenda indenizatória por danos morais. (...)" (REsp n. 750.822/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/2/2010, DJe de 1/3/2010.) (grifei).

No que tange ao quantum indenizatório, em que pese a existência de discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema, não se pode descurar que o Código Civil não contempla o caráter punitivo da condenação por danos extrapatrimoniais.

Consoante preleciona Maria Celina Bodin de Moraes "a opção brasileira foi no sentido de não se adotar caráter punitivo na reparação do dano. Do Código de Defesa do Consumidor ele foi

excluído pelo veto presidencial. O artigo que o contemplava dispunha o seguinte: "Art. 16. Se comprovada a alta periculosidade do produto ou serviço que provocou o dano, ou grave imprudência, negligência ou imperícia do fornecedor, será devida multa civil de até um milhão de vezes o Bônus do Tesouro Nacional, ou índice que venha a substituí-lo (...) a critério do juiz, de acordo com a gravidade e a proporção do dano, bem como a situação econômica do responsável." Nas razões do veto, se disse: "O art. 12 e outras normas já dispõem de modo cabal sobre a reparação do dano sofrido pelo consumidor (...)". (MORAES, Maria Celina de Bodin. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. 4ª tir., Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 217-218).

Assim sendo, a boa técnica não permite que se arbitre o valor da compensação devida tomando por escopo parâmetros de natureza sancionatória. É que não há amparo no ordenamento jurídico pátrio para adoção da medida, já que aqui não se verifica a figura dos Punitive Damages americanos.

Nesse sentido, são claras as lições de Heloísa Helena Barbosa:

"a figura dos punitive damages não têm guarida no ordenamento jurídico pátrio, pelos seguintes argumentos: ausência de previsão legal e violação do princípio da legalidade estrita previsto constitucionalmente; risco de bis in idem haja vista ser possível a responsabilidade criminal paralela à civil (art. 935, CC); possibilidade de recair a indenização punitiva em outra pessoa que não o ofensor, ultrapassando a pessoa do condenado, havendo incluso hipóteses em que é vedada a ação de regresso (art. 934, CC); possibilidade de exclusão contratual pela seguradora de cobertura por punitive damages, deixando o autor do dano sem resguardo por eventual indenização neste sentido; riscos de que a teoria seja aplicada na responsabilidade civil do Estado, podendo ocasionar prejuízos à ordem financeira a serem arcados pelo contribuinte; possibilidade de desestímulo à responsabilidade objetiva." (BARBOZA, Heloísa Helena;



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

BODIN DE MORAES, Maria Celina; TEPEDINO, Gustavo. Código comentado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 863-864).

Ora, a responsabilidade civil tem a função de restaurar a ordem social alterada pelo dano, seja através da reparação integral ou de sua compensação. Ao admitirmos a figura da função punitiva dentro da estrutura da responsabilidade civil, isto ocorrerá em segundo plano, acoplada às funções primárias da responsabilidade civil, cuja gênese é compensatória.

Até mesmo uma substancial parte da doutrina que advoga pela existência de uma "função punitiva" na responsabilidade civil, em especial no que tange aos danos morais, aponta que essa característica só está presente por ser uma espécie de consequência da necessidade de compensar o prejuízo ocasionado.

Como leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto: o autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas a finalidade precípua do ressarcimento dos danos não é punir o responsável, e sim recompor o patrimônio do lesado." (Responsabilidade Civil, vol.4. São Paulo: Saraiva, 2012.p. 19)

Assim, para aquilatar a questão, impõe-se a aplicação das regras gerais do Código Civil, cujo parâmetro para fixação do quantum indenizatório é a extensão do dano perpetrado, nos termos do artigo 944 do Código Civil. Aliás, acerca da fixação do quantum indenizatório, preleciona a abalizada doutrina de Caio Mário da Silva

Pereira:

"É também princípio capital, em termos de liquidação das obrigações, que não pode ela transformar-se em motivo de enriquecimento. Apura-se o quantitativo do ressarcimento inspirado no critério de evitar o dano (de damno vitando), não porém para proporcionar à vítima um lucro (de lucro capiando). Ontologicamente subordina-se ao fundamento de restabelecer o equilíbrio rompido, e destina-se a evitar o prejuízo. Há de cobrir a totalidade do prejuízo, porém limita-se a ele. A razão está em que, no próprio étimo da 'indenização', vem a ideia de colocar alguma coisa no lugar daquilo de que a vítima foi despojada, em razão do 'dano'. Se se ressarce o dano, não se lhe pode aditar mais do que pelo dano foi desfalcado o ofendido." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 2018, p. 374)

Assim sendo, o magistrado, ao arbitrar o valor da indenização deve considerar o princípio da razoabilidade, de forma a cotejar as lesões sofridas e a reparação devida, a fim de promover a restituição do status quo ante sem gerar enriquecimento ilícito de nenhuma das partes.

Há que se atentar, ainda, para o comando normativo descrito nos arts. 844 e seguintes do Código Civil, segundo os quais o valor da indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da parte lesada.

Neste processo, a parte autora não comprovou que a lesão a seus direitos personalíssimos tenha lhe impingido desdobramentos que sejam superiores àqueles ordinariamente derivados da própria violação a seus direitos autorais.

Mais do que isso, a empresa ré, em sua contestação, deixou claro que, tão logo tomou conhecimento sobre a autoria da fotografia,

providenciou a respectiva inclusão dos dados do titular da obra fotográfica, de sorte que, após esse evento, cessaram-se os efeitos da violação aos direitos autorais do requerente.

A propósito:

Assim, o valor arbitrado pelo magistrado singular a título de compensação por danos morais (R\$ 2.500,00) se revela razoável e em consonância com as particularidades do caso concreto, não estando a merecer qualquer alteração.

DOS CONSEQUÊNCIAS DA CONDENAÇÃO

Por outro lado, de ofício, verifico ser necessária a modificação dos indexadores estipulados na sentença para incidência dos juros de mora e da correção monetária. Isso porque, após examinar o ato sentencial, foi possível observar que o MM. Juiz singular assim dispôs:

"Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a demandada a pagar ao autor indenização por danos morais de R\$ 2.500,00, acrescidos de juros moratórios, de 1% ao mês, a partir do evento danoso (publicação sem autorização da fotografia 10/01/2024; Súmula 54 do STJ) e correção monetária, pelo IPCA contada da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), ambos aplicáveis até 31/08/2024. Condeno ainda a requerida a pagar ao demandante indenização por danos materiais no importe de R\$ 579,50, acrescido de correção monetária, pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça, a partir da publicação da matéria jornalística contendo a fotografia do autor (10/01/2024) e juros de mora, de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ambos aplicáveis até 31/08/2024. Para ambos os casos, a partir de 01/09/2024 a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA, conforme redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024 e os juros de mora deverão incidir com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de

atualização monetária utilizado (IPCA). (...)"

Importante deixar claro que tanto os juros de mora quanto a correção monetária constituem consectários lógicos da condenação que apresentam natureza de ordem pública, de modo que podem ser revisitados a qualquer tempo, sem que isso signifique julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Nesse sentido, atente-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS - Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - Data do Julgamento: 27/3/2023) (destacamos).

Fato é que, com o advento da Lei 14.905/2024, foi alterada a redação de vários artigos do Código Civil, dentre os quais o art. 389 e o art. 406 daquele códex. A partir de então, esses dispositivos legais passaram a prever o seguinte:

"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo" (destacamos).

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência." (destacamos).

Especificamente em relação aos juros de mora, a Corte Especial do STJ, ao apreciar o REsp 2.199.164/PR, fixou o Tema 1.368, segundo o qual "O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905 de 2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic, a taxa de juros de mora aplicável às dívidas natureza civil por ser esta a taxa em vigor para atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

Logo, não há como ser preservada a bipartição dos consectários da condenação verificada na sentença recorrida porque, mesmo antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, já era a Selic o índice a partir do qual seriam computados os juros de mora.

Como esse indexador já possui, em sua composição, critério de correção monetária, não deverá coincidir com qualquer outro índice de mesma natureza, exatamente como determina a metodologia

disciplinada no art. 406, § 1º, do Código Civil, segundo o qual:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código".

Dessa forma, de ofício, devem ser alterados os indexadores estabelecidos na sentença para incidência dos juros de mora e da correção monetária, para adequá-los à atual redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, bem como à orientação firmada pelo STJ por meio do Tema 1.368.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS e DE OFÍCIO**, altero os consectários da condenação imposta à parte ré, de modo que o valor da indenização por danos morais deverá comportar a incidência de juros de mora com base na taxa referencial Selic, conforme previsto pelo art. 406 do CC, a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ), afastando-se a incidência da correção monetária (que incidiria a partir do arbitramento da verba indenizatória), em atenção à metodologia de cálculo disciplinada no § 1º do art. 406 do Código Civil.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas recursais e, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5%, devendo cada um dos recorrentes arcar com metade (50%) do quinhão relativo a esse incremento, já que ambos decaíram de suas pretensões recursais.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

É como voto.

DES. LUIZ GONZAGA SILVEIRA SOARES - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS"